👨‍💼 Material Exclusivo para Mentorados

WEBINAR INTERNO

Recuperação Tributária

Fundamentos técnicos para advogados que desejam dominar a prática de recuperação tributária.

Dani Mentoria Tributária

↓

01

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

O que é Recuperação Tributária?

Também chamada de **revisão fiscal**, é o procedimento técnico feito a partir de cruzamentos de informações fiscais declaradas.

> **Objetivo:** Identificar pagamentos de tributos indevidos ou a maior, com fundamento legal para restituição ou compensação.

Como advogado tributarista, você precisa dominar tanto a **ferramenta técnica** quanto o **conhecimento jurídico** para fundamentar as teses.

Compensação Tributária

Crédito tributário utilizado para abater débitos futuros.

Restituição

Depósito judicial ou administrativo do valor em dinheiro.

BASE DOCUMENTAL

Quais documentos são analisados?

Cruzamento de informações contidas nas obrigações acessórias:

📄

SPED

Sistema Público de Escrituração Digital

📊

ECD

Escrituração Contábil Digital

📋

EFD

Escrituração Fiscal Digital

🏷️

XMLs
Notas Fiscais Eletrônicas

ECF
Escrituração Contábil Fiscal

NFS-e
Notas Fiscais de Serviços

> Software é **ferramenta**, não substituto. O advogado precisa interpretar os dados e fundamentar juridicamente cada tese.

ESCOPO DE ATUAÇÃO

Quais tributos podem ser recuperados?

Todos os tributos.

Não há restrição legal quanto ao tipo de tributo. A recuperação é possível sempre que houver pagamento indevido ou a maior, devidamente comprovado.

FEDERAIS

- PIS / COFINS
- IRPJ / CSLL
- IPI / IOF

ESTADUAIS

- ICMS
- IPVA
- ITCMD

MUNICIPAIS

- ISS
- IPTU
- ITBI / Taxas

04

ASPECTOS TEMPORAIS

Prazos Decadencial e Prescricional

Domínio essencial para o advogado tributarista: saber o momento exato de cada prazo.

5 anos

Prazo Decadencial

Tempo para constituir o crédito tributário

5 anos

Prazo Prescricional

Tempo para exigir a restituição

> **Atenção:** A contagem difere conforme a hipótese: pagamento indevido, compensação ou restituição. Fundamento: CTN arts. 168 e 173.

05

JURISPRUDÊNCIA

Como nasce uma tese tributária?

Do caso específico à repercussão geral: o caminho da tese até valer para todo o Brasil.

- Caso específico questiona determinado **assunto tributário**
- Ganha **repercussão jurídica** em múltiplos processos
- Tribunais de vários estados proferem **decisões sobre o tema**
- Para evitar **decisões contraditórias**, tema vai ao STJ ou STF
- **Repercussão geral** pacifica a tese para todo o Brasil

> **Importante:** Uma vez pacificada, a tese pode ser aplicada por todos os contribuintes que se enquadram na situação — com ou sem processo em curso.

EXEMPLO PRÁTICO

Tese Mãe vs Teses Filhotes

Tese Mãe (STF, RE 574.706)

Exclusão do **ICMS** da base de cálculo do **PIS** e da **COFINS**

Da tese mãe derivam as **teses filhotes** — aplicações do mesmo raciocínio a contextos correlatos:

Filhote 1

Exclusão do ICMS da base do CSLL e IRPJ

Filhote 2

Exclusão do ISS da base do PIS e COFINS

Filhote 3

PIS/COFINS na própria base de cálculo

💡 Lógica da Aplicação

A mesma fundamentação jurídica pode se aplicar a múltiplos tributos e contextos. O advogado precisa identificar as conexões.

07

PRÓXIMOS PASSOS

O que vem agora?

Este material é a base teórica. Na mentoria, trabalhamos casos reais, construção de teses e a prática completa.

📚 Conteúdo da Mentoria

- Análise de casos práticos com clientes reais
- Construção de teses e peças processuais
- Uso de software e interpretação de dados
- Acompanhamento de processos administrativos e judiciais
- Precatórios e compensações tributárias

Dani Mentoria Tributária
Formando tributaristas de excelência